

TD en Responsabilité civile
Licence 2 – Division A (matière dispensée par Madame E. OOSTERLYNCK)
TD. Dani EL HABEL

SÉANCE 5
Le fait générateur personnel

L'objet de la séance. Nous avons vu au tout début, à la séance 1 que les différents régimes de responsabilité supposent tous l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec le fait dommageable. Ce fait générateur (ou bien la cause du dommage) varie quant à lui selon le régime de responsabilité applicable. En matière extracontractuelle, il s'agit principalement du fait personnel, du fait d'une chose, du fait d'autrui.

Dans cette séance, on ne parle pas des faits des choses dont on a la garde¹ ou des faits des personnes dont on doit répondre², mais bel et bien du fait personnel. **Le fait personnel dommageable engage la responsabilité **lorsqu'il est fautif**** (CONDITION JURIDIQUE !)

Où est-ce qu'on retrouve cette règle de base ? L'article 1240 Code civil l'exprime clairement « *Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui **par la faute duquel il est arrivé** à le réparer* ». La responsabilité civile du fait personnel est donc engagée lorsque, par sa faute, une personne a causé un dommage à autrui.

Mais alors qu'est-ce qu'une faute ? Est-ce une faute de se balader après minuit dans une cimetière ? Fusiller quelqu'un du regard, méchamment, est-il une faute ? Promener en laisse une saucisse alsacienne est-elle une faute ? **Qu'est-ce qui est juridiquement considéré comme une faute ?**

La faute, une notion extensive. A la différence du droit romain ou du droit anglais (Common Law), le droit français ne connaît pas une liste limitative des fautes de nature à engager la responsabilité civile de l'auteur. En retenant les termes « tout fait quelconque de l'homme », les rédacteurs du code civil ont employé une formule généreuse. Ni la gravité de la faute, ni la source du devoir violé ne sont prises en compte. C'est ainsi que toute conduite socialement blâmable, répréhensible ou illicite, oblige son auteur à réparer les préjudices subis par la victime.

La faute est la transgression d'un devoir. Cela peut être un devoir déterminé ou un devoir général de conduite.

- Un devoir déterminé : un **devoir qu'impose la Loi** (loi, constitution, règlement, décret ...), c'est-à-dire une obligation légale³ (on parle de la violation d'une obligation qui n'est pas contractuelle).

¹ Exemples : Le maître d'un chien responsable du fait dommageable causé par son chien (les animaux sont soumis au régime des biens). Le conducteur d'un véhicule responsable du dommage causé au piéton percuté. La responsabilité de la société propriétaire du centre commercial de la chute d'un client sur son escalator.

² Exemple : Les parents qui prennent la responsabilité des faits dommageables causés par leur enfant.

³ **ATTENTION : bien distinguer l'obligation légale de l'obligation contractuelle !** La première est une obligation qu'impose le Droit de façon générale à tous. Une obligation contractuelle est celle qui découle d'un engagement contractuel (une prévision du contrat ayant un effet relatif aux seules parties). Une violation d'une obligation contractuelle engage la responsabilité

Exemple : La réglementation de la circulation routière prescrit de façon très nette de mettre la ceinture, de s'arrêter sur le feu rouge etc. Ne pas respecter ces règles édictées par la Loi est constitutif d'une faute (civile) délictuelle.

- Un devoir général de conduite : la faute n'est pas seulement de transgresser une obligation expressément et spécialement édictée par un texte de Loi. La faute peut aussi être une erreur de conduite, pouvant être définie comme la **violation d'une norme générale de comportement et de civilité**. L'article 1241 C. civ : « *chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence* ».

Point éclairage. Comment se fit-elle l'application du devoir général de conduite ? La question qui se pose est de savoir comment on peut déterminer une mauvaise conduite, à savoir l'erreur de conduite, alors qu'aucune norme précise n'a été violée ? Autrement dit, comment le juge applique la notion de devoir général de conduite ? Le juge **apprécie le fait imputé à une personne par rapport au standard de « l'homme prudent »**.

I. Le fait personnel fautif :

La faute ne cesse de gagner de nouveaux territoires sur lesquels elle prolifère avec verveur.

Il y a en premier lieu une extension de l'élément matériel de la faute.

- Si l'élément matériel de la faute était nécessairement constitué, à l'origine, d'une action ; il a été étendu par la jurisprudence également aux abstentions (l'arrêt que vous avez également en plaquette – *Branly*) : abstention pure et simple comme le défaut de surveillance.
- L'extension de l'élément matériel de la faute a été opérée en matière médicale en admettant la réparation du préjudice subi par le défaut d'information par le médecin. Si la Cour admettait seulement la possibilité d'indemnisation de la perte de chance d'échapper au risque qui s'est réalisé, désormais, le simple non-respect du devoir d'information qui a causé à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, a droit à réparation (Première chambre civile du 3 juin 2010).

Il y a en second lieu un abandon de l'élément moral de la faute.

En effet, la faute peut être **intentionnelle ou non**.

La faute intentionnelle (ou bien le fait accompli avec une intention) est celle visée expressément par l'article 1240 du code civil. Une de ses manifestations les plus connues est la faute lucrative : c'est quand un homme transgresse une règle de droit impérative pour optimiser son gain / exemple : inexécution délibérée du contrat, tromperie sur les qualités substantielles du produit. . .

La faute non-intentionnelle : une faute peut en effet résulter d'une simple négligence ou d'une imprudence. Ceci est expressément visé par l'article 1241 du code civil qui dispose le suivant : « *chacun est responsable du dommage qu'il a causé à autrui non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son*

contractuelle. Donc on sort du cadre de la responsabilité délictuelle pour faute ! En revanche, **lorsque l'obligation n'est pas contractuelle, la responsabilité est délictuelle**.

imprudence ». Il est donc possible de devoir indemniser un dommage même lorsque celui-ci n'a pas été causé de manière intentionnelle.

Exception : la faute sportive. A ce principe d'abandon de l'élément moral de la faute, subsiste des exceptions. En effet, il existe des hypothèses où seule une faute intentionnelle est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur. C'est ainsi qu'en matière sportive, le caractère intentionnel de la faute est requis, notamment en présence de dommage causé par un sportif à un autre sportif.

Arrêt Joueur de l'OM, Civ. 2^{ème}, 8 avril 2004 : sport et faute caractérisée par une violation des règles du jeu et un geste agressif

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés et ne s'exonèrent de cette responsabilité que si le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'au cours d'une compétition sportive, engage la responsabilité de son employeur le préposé joueur professionnel salarié qui cause un dommage à un autre participant par sa faute caractérisée par une violation des règles du jeu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'un match de football organisé dans le cadre du championnat de France de première division, M. X..., joueur professionnel salarié de l'Olympique de Marseille a blessé M. Y..., joueur professionnel salarié du Football Club de Nantes ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (CPAM) ayant versé à M. Y... des prestations au titre de cet accident du travail, a assigné en remboursement M. X... et la société anonyme à objet sportif Olympique de Marseille (société OM) sur le fondement des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 1384, alinéa 5, du Code civil ; qu'un jugement a débouté la CPAM de sa demande ;

Attendu que pour déclarer la société OM responsable du dommage causé par son préposé et la condamner à rembourser une somme à la CPAM, l'arrêt retient que "la question tenant à savoir si le geste accompli par M. X... peut être qualifié de "brutalité volontaire" excédant les instructions et missions normalement imparties à un joueur de football ou s'il constitue un "tacle imprudent et maladroit" ayant la nature d'une faute contre le jeu qui n'excède pas les instructions données ou les missions dévolues à un joueur de football, apparaît sans intérêt ;

Qu'en effet, la société OM ne discutant pas au principal "de la nature et de la portée du geste" de son préposé, la cour d'appel, qui, tenue par les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ne peut que condamner cette société "sur le simple constat de l'implication de M. X... dans l'accident en tant qu'auteur exclusif des lésions commises par fait d'imprudence", n'a pas lieu de trancher la discussion qui lui est soumise sous cet angle" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. X..., joueur salarié de la société OM, avait commis l'action dommageable au cours d'une compétition sportive, sans rechercher si le tacle ayant provoqué les blessures avait constitué une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

TD. DANI EL HABEL

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Faits : Au cours d'un match de football organisé dans le cadre du championnat de France de première division, un joueur professionnel salarié de l'une des équipes a blessé un autre joueur professionnel salarié de l'équipe adverse. Chacun des joueurs ayant le statut de salarié dans son club respectif, le dommage intervenu durant l'exercice de l'activité sportive professionnelle ressortissait au régime des accidents du travail.

Procédure : Une caisse primaire d'assurance maladie ayant versé des prestations au titre de cet accident du travail, a assigné en remboursement le joueur auteur du dommage et le club de football qui l'employait sur le fondement des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 1384, alinéa 5, du code civil.

Une cour d'appel retint la responsabilité du club en qualité de commettant en déclarant qu'il ne pouvait qu'être condamné sur le simple constat de l'implication du joueur dans l'accident en tant qu'auteur exclusif des lésions commises par fait d'imprudence.

Solution : L'arrêt est cassé pour n'avoir pas recherché « si le tackle ayant provoqué les blessures avait constitué une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ».

Dans un chapeau interne, la Cour de cassation avait en effet énoncé « qu'au cours d'une compétition sportive, engage la responsabilité de son employeur le préposé joueur professionnel salarié qui cause un dommage à un autre participant par sa faute caractérisée par la violation des règles du jeu ».

Analyse : Il est habituel d'énoncer que la victime d'un dommage peut en réclamer réparation au commettant de l'auteur direct à la triple condition **d'établir** (1) **le lien de préposition**, (2) **le rattachement de l'acte dommageable aux fonctions confiées par le commettant au préposé** et surtout (3) **le caractère illicite de cet acte dommageable**.

⇒ La responsabilité du club de sport est recherchée en sa qualité de commettant du joueur auteur du dommage.

Et si la Cour de cassation censure la décision qui retenait cette responsabilité, c'est uniquement parce que la faute du préposé n'avait pas été caractérisée : Le cœur de la censure de l'arrêt se situe dans la nécessaire illicéité du fait dommageable du préposé comme troisième élément de la responsabilité du commettant.

Pour les juges du fond, l'implication du joueur dans l'accident en tant qu'auteur exclusif des lésions commises « par fait d'imprudence » suffit pour retenir la responsabilité du commettant.

⇒ L'arrêt d'appel est en effet cassé pour n'avoir pas recherché si le tackle ayant provoqué les blessures avait constitué **une faute caractérisée par une violation des règles du jeu**.

Au-delà du rappel de l'exigence d'une faute du préposé pour engager la responsabilité du commettant, l'arrêt confirme que la faute sportive présente une certaine spécificité liée à l'incidence de l'acceptation des risques. ⇒ Ce n'est pas n'importe quelle faute dans la pratique du jeu sportif qui est requise pour caractériser la faute civile.

L'acceptation des risques permet en effet de légitimer des comportements dommageables qui, à défaut, seraient illicites. En ce sens, elle a une incidence certaine sur l'appréciation de la faute ; elle en recule le seuil en lui imprimant une certaine spécificité.

Ainsi, par exemple, les coups violents que se portent volontairement les boxeurs ne sont pas constitutifs de fautes : TGI Paris, 26 juin 1973 : D. 1974, p. 185.

Le terrain de prédilection de l'acceptation des risques est toujours celui des sports et jeux dangereux.

Une multitude de décisions ont admis que l'acceptation des risques « justifiait » l'acte dommageable dans la plupart des sports ou jeux sportifs, parmi lesquels le football : Cass. 2e civ., 16 nov. 2000, n° 98-20.557.

Ainsi, d'un côté, l'acceptation par la victime des risques inhérents à la pratique de sports ou jeux dangereux, ne saurait couvrir toutes les fautes de l'auteur. Mais, d'un autre côté, une faute ordinaire ne suffirait pas, dans ces circonstances, à engendrer la responsabilité de l'agent.

⇒ Il existe donc une certaine spécificité de la faute sportive, résultant de l'acceptation des risques.

La jurisprudence ne confond donc pas la simple « faute de jeu », qui est un manquement purement technique à ces règles et est justifiée par l'acceptation des risques, avec la « faute dans le jeu » ou « contre le jeu », c'est-à-dire le comportement contraire aux règles du jeu et à l'esprit qui doit l'animer, et qui engage la responsabilité de l'auteur.

N.B : L'appréciation de la faute civile, volontaire ou non, source de responsabilité au titre des articles 1382 et 1383 du Code civil, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ceux-ci sanctionnent la violation d'une règle sportive, une « loi du jeu », en comparant le comportement constaté à celui d'un autre sportif convenable placé dans la même situation, à celui d'un « bon sportif, correct et loyal ».

La violation d'une règle de jeu est laissée à la libre appréciation de l'arbitre qui prononce une sanction sportive. Or, la décision retenue s'impose-t-elle au juge, au nom d'une éventuelle autorité de la chose décidée par l'arbitre ?

⇒ Le juge civil n'est pas tenu par les qualifications des faits auxquelles ont procédé les arbitres sportifs [voir Cass. civ. 2e, 10 juin 2004, n°02-18.649 ; voir aussi Cass. civ. 2e, 20 novembre 2014, n°13-23.759]. Il existe en effet une véritable autonomie entre les deux domaines, sportif et juridique.

Le principe posé par les règlements organisant la pratique d'un sport, selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l'appréciation de l'arbitre chargé de veiller à leur application, n'a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un des pratiquants, de sa liberté d'apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité.

Il y a enfin un abandon de l'exigence de la capacité de discernement.

Historique : Il a longtemps été requis que l'auteur de la faute ait eu conscience de son acte. Le responsable devait disposer de la « capacité de discernement » ; c-à-d la capacité de distinguer le mal du bien.

Deux types de personnes ne disposaient pas de la capacité de discernement : les enfants en bas âge et les personnes mentalement déficientes.

Progressivement, la loi et la JP ont supprimé cette exigence. Concernant les personnes mentalement déficientes, l'article 414-3 nouveau du code civil dispose que « *celui qui a causé dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation* ».

La règle : l'appréciation in abstracto de la faute délictuelle. Pour apprécier une faute, le juge fait abstraction du niveau d'intelligence, d'éducation ou des circonstances d'ordre psychologique de l'individu. Ce qu'on appelle « *les infériorités* » intellectuelles ou psychologiques de l'auteur d'un acte dommageable ne peuvent être de nature à l'excuser. La faute délictuelle n'est pas une faute simplement morale, elle impose un **minimum d'objectivité dans l'appréciation des conduites humaines**. Par exemple : ce n'est pas parce qu'une personne est « tête en l'air » qu'elle doit être excusée d'avoir commis une sottise ou une maladresse.

Qu'en est-il pour les enfants privés de discernement ? La JP a posé le même principe dans deux arrêts rendus en assemblée plénière le 9 mai 1984 : les arrêts *Lemaire* et *Derguini*.

Arrêt DERGUNI, Ass. Plén, 9 mai 1984

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, statuant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par M. Hammou X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Kamel, né le 6 juin 1971, Lila, née le 4 juillet 1972, Habib, né le 6 novembre 1974 et Fatiha, née le 25 juillet 1976, et par Mme Drifa X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1980 par la Cour d'appel de Nancy (Chambre des appels correctionnels), qui a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Thionville en date du 21 janvier 1977 sur la responsabilité de l'accident causé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Nilvange (57240), Knutange-Nilvange, ..., à la jeune Fatiha X..., et l'attribution de dommages et intérêts ainsi que sur le montant des prestations dues à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Thionville, dont le siège est ...,

M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Metz en date du 1er juillet 1977.

Cet arrêt a été cassé le 13 décembre 1978 par la Chambre Criminelle de la Cour de cassation. La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Nancy qui a statué par arrêt du 9 juillet 1980.

Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, le Premier Président a, constatant que ce recours pose la question de savoir s'il est possible de retenir à la charge d'un enfant victime de blessures ou d'homicide involontaires une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, sans rechercher si cet enfant avait la capacité de discerner les conséquences de l'acte fautif qu'il a commis ; qu'il s'agit d'une question de principe et que les juges du fond divergent sur la solution susceptible d'être apportée à ce problème, par ordonnance du 15 mars 1983, renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière.

M. et Mme X... invoquent devant cette assemblée, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens suivants :

PREMIER MOYEN DE CASSATION.

"Violation des articles 319 du Code Pénal, R 10, R219, R220, R232 du Code de la Route, 2, 485, 593 du Code de Procédure Pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale.

EN CE QUE l'arrêt attaqué a procédé à un partage de responsabilité par moitié entre le conducteur et la victime ;

AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute de la victime qui n'aurait jamais dû s'engager dans la traversée d'une route même sur un passage protégé, au moment où la voiture arrivait à dix mètres d'elle ; qu'il existait un danger immédiat ; que cette irruption a rendu impossible toute manœuvre de sauvetage de la part de l'automobiliste ; que le prévenu a fait preuve d'un défaut d'attention caractérisé principalement par le fait qu'ayant remarqué de loin les deux fillettes sur le trottoir, il n'a pas mobilisé son attention sur leur comportement de sorte qu'il s'est laissé surprendre par l'irruption inconsciente de l'une d'elles sur la chaussée et qu'il n'a pu rester maître de son véhicule entraîné par une vitesse trop grande en fonction des circonstances.

ALORS QUE, d'une part, le défaut de discernement exclut toute responsabilité de la victime, que les exposants soulignaient dans leurs conclusions produites devant la Cour de Metz et reprises devant la Cour de renvoi que la victime, âgée de 5 ans et 9 mois à l'époque de l'accident était beaucoup trop jeune pour apprécier les conséquences de ses actes ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

ALORS, d'autre part, et en tout état de cause, que la Cour n'a pu sans contradiction relever, d'un côté, l'existence d'une faute de la victime et, d'un autre côté, faire état de l'irruption inconsciente de la victime.

ALORS, enfin, que la Cour d'appel relève que l'automobiliste a commis une faute d'attention à l'approche d'un passage pour piétons sur une section de route où la possibilité de la présence d'enfants est signalée par des panneaux routiers, qu'ayant remarqué de loin les deux fillettes sur le trottoir, il n'a pas mobilisé son attention sur leur comportement ; qu'en ne déduisant pas de ces énonciations l'entière responsabilité de M. Z... la Cour n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement".

SECOND MOYEN DE CASSATION.

"Violation de l'article L 397 du Code de la Sécurité Sociale, 1382 du Code Civil, 593 du Code de la procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale.

EN CE QUE l'arrêt attaqué a déduit de la somme de 4404,50 F allouée à M. X... père à titre de préjudice matériel, la créance de la CPAM de Thionville soit la somme de 2435 F tout en condamnant le prévenu à payer à la CPAM la somme de 2435 F montant des prestations servies à l'occasion de l'accident survenu à la jeune Fatiha.

ALORS QUE, lorsqu'un accident de droit commun dont un assuré social a été la victime est imputable à un tiers, l'action en remboursement des organismes de Sécurité Sociale s'exerce dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, à l'exclusion, s'il s'agit d'un accident mortel, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit ; que dès lors la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire, et violer le principe de la réparation de l'intégralité du préjudice, condamner tout à la fois le tiers responsable, M. Z..., et le père de la victime à rembourser à la Caisse le montant des prestations servies à l'occasion de l'accident survenu à l'enfant Fatiha".

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire ampliatif déposé au Secrétariat-Greffé de la Cour de cassation par Me Choucroy, avocat de M. et Mme X....

Un mémoire en défense a été produit par Me Célice, avocat de M. Z....

Sur quoi, la Cour, en l'audience publique de ce jour, statuant en Assemblée plénière,

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 juillet 1980), statuant sur renvoi après cassation, que la jeune Fatiha X..., alors âgée de 5 ans, a été heurtée le 10 avril 1976 sur un passage protégé et a été mortellement blessée par une voiture conduite par M. Z... ; que, tout en déclarant celui-ci coupable

d'homicide involontaire, la Cour d'appel a partagé par moitié la responsabilité des conséquences dommageables de l'accident ;

Attendu que les époux X... Y... font grief à l'arrêt d'avoir procédé à un tel partage alors, selon le moyen, que, d'une part, le défaut de discernement exclut toute responsabilité de la victime, que les époux X... soulignaient dans leurs conclusions produites devant la Cour d'appel de Metz et reprises devant la Cour de renvoi que la victime, âgée de 5 ans et 9 mois à l'époque de l'accident, était beaucoup trop jeune pour apprécier les conséquences de ses actes ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la Cour d'appel n'a pu, sans contradiction, relever, d'un côté, l'existence d'une faute de la victime et, d'un autre côté, faire état de l'irruption inconsciente de la victime ; alors, enfin, que la Cour d'appel relève que l'automobiliste a commis une faute d'attention à l'approche d'un passage pour piétons sur une section de route où la possibilité de la présence d'enfants est signalée par des panneaux routiers, qu'ayant remarqué de loin les deux fillettes sur le trottoir, il n'a pas mobilisé son attention sur leur comportement ; qu'en ne déduisant pas de ces énonciations l'entière responsabilité de M. Z..., la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ;

Mais attendu qu'après avoir retenu le défaut d'attention de M. Z... et constaté que la jeune Fatiha, s'élançant sur la chaussée, l'avait soudainement traversée malgré le danger immédiat de l'arrivée de la voiture de M. Z... et avait fait aussitôt demi-tour pour revenir sur le trottoir, l'arrêt énonce que cette irruption intempestive avait rendu impossible toute manœuvre de sauvetage de l'automobiliste ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes, a pu, sans se contredire, retenir, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que la victime avait commis une faute qui avait concouru, avec celle de M. Z..., à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir déduit de la somme de 4404,50 francs allouée à M. X... père à titre de préjudice matériel, la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M.) de Thionville soit la somme de 2435 francs tout en condamnant le prévenu à payer à la C.P.A.M. la somme de 2435 francs, montant des prestations servies à l'occasion de l'accident survenu à la jeune Fatiha ; alors que, lorsqu'un accident de droit commun dont un assuré social a été la victime est imputable à un tiers, l'action en remboursement des organismes de Sécurité Sociale s'exerce dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, à l'exclusion, s'il s'agit d'un accident mortel, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants-droits ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer le principe de la réparation de l'intégralité du préjudice, condamner tout à la fois le tiers responsable M. Z..., et le père de la victime à rembourser à la Caisse le montant des prestations servies à l'occasion de l'accident survenu à l'enfant Fatiha ;

Mais attendu qu'ayant, compte tenu du partage de responsabilité, évalué le montant du préjudice matériel subi par M. X..., l'arrêt, sans se contredire, a déduit à bon droit de la somme ainsi déterminée la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois formés contre l'arrêt rendu le 9 juillet 1980 par la Cour d'appel de Nancy ;

Dans les faits, Une jeune fille, alors âgée de 5 ans, a été heurtée le 10 avril 1976 sur un passage protégé et a été mortellement blessée par une voiture.

Les parents de la jeune défunte engagent la responsabilité civile du conducteur. Il s'agira du volet civil de l'affaire étant donné que le ministère public sera chargé de relever les atteintes d'ordre pénal.

Procédure : Le tribunal correctionnel de Thionville rend, le 21 janvier 1977, un jugement dans lequel il reconnaît la culpabilité du conducteur et alloue des dommages et intérêts. Cependant, il décide d'un partage de responsabilité entre le conducteur de la voiture et la jeune défunte.

Les parents déboutés font appel de ce jugement. La cour d'appel de Metz rend sa décision le 1er juillet 1977. Sa position est similaire à celle du juge en première instance. Les parents mécontents décident alors de former un pourvoi en cassation.

Cet arrêt a été cassé le 13 décembre 1978 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Nancy qui a statué par arrêt du 9 juillet 1980.

Le Premier Président constatant qu'il s'agissait d'une question de principe et que les juges du fond divergeaient sur la solution susceptible d'être apportée à ce problème a renvoyé la cause ainsi que les parties devant l'Assemblée plénière de la Haute Cour par ordonnance du 15 mars 1983.

Question. Il s'est agi de savoir **s'il fallait tenir compte de l'âge, des facultés intellectuelles et psychologique de l'enfant, coauteur du dommage, pour apprécier sa faute ?**

Réponse : la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que la victime a commis une faute qui a concouru avec celle de l'automobiliste à la réalisation de dommage et que **les juges du fond n'étaient pas tenus de vérifier la capacité de discernement de la victime.**

Analyse : La haute juridiction refoule tout rôle de la notion du discernement dans l'appréciation de la faute. Cet arrêt est une importante contribution à la définition de la faute en tant qu'il en affirme la **conception objective de la faute** qui veut dire que la faute de la victime s'apprécie de la même manière que celle de l'auteur du dommage (donc de manière objective). L'arrêt ajoute que cette faute est caractérisée même si la victime n'est pas consciente de son acte en raison de son jeune âge.

⇒ La Cour admet donc dans cet arrêt une sorte d'exonération partielle de la responsabilité de l'auteur du dommage en présence d'une faute commise par une victime privée de discernement.

Quid de l'action délictuelle d'un tiers au contrat ?

Si l'inexécution d'une obligation contractuelle par un contractant affecte normalement son cocontractant, il arrive parfois qu'elle porte préjudice non à celui-ci mais à un tiers. Tel était le cas dans l'arrêt *Bootshop* 6 octobre 2006. Cette jurisprudence vient établir un régime de l'action en responsabilité du tiers-victime de l'inexécution d'un contrat.

Arrêt Boot Shop, Ass. Plén., 6 octobre 2006

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en **ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE**, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005), que les consorts X... ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr'Ho qui a confié la gérance de son fonds de commerce à la

société Boot shop ; qu'imputant aux bailleurs un défaut d'entretien des locaux, cette dernière les a assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Boot shop, locataire-gérante, alors, selon le moyen, "que si l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l'existence d'une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Myr'Ho, preneur, a donné les locaux commerciaux en gérance à la société Boot shop sans en informer le bailleur ; qu'en affirmant que la demande extracontractuelle de Boot shop à l'encontre du bailleur était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil" ;

Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l'immeuble loué n'étaient pas entretenus, que le portail d'entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu'il en résultait une impossibilité d'utiliser normalement les locaux loués, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les 2èmes et 3èmes moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Dans les faits, les consorts X (propriétaires d'un local), le donnent à bail à une société A (locataire) qui à son tour confie la gestion de son fonds de commerce à une société B appelée *Bootshop*, laquelle devient ainsi le locataire-gérant. Autrement dit, cette dernière exploite le fonds de commerce dans le local appartenant aux consorts X. Mais, le manque d'entretien du local par les propriétaires la poussa à agir en responsabilité à l'encontre du propriétaire bailleur et les assigne par une action en responsabilité délictuelle en remise en état du local et en réparation de son préjudice (puisque'elle n'entretenait aucun lien contractuel avec ce dernier, elle fonda son action sur la responsabilité extracontractuelle pour faute).

À l'appui de son action, il invoquait le manquement par le propriétaire à l'obligation contractuelle d'entretien du local. La Cour d'appel n'y trouva rien à redire. Le bailleur forma alors un pourvoi en cassation dans lequel il reprochait aux juges du fonds de n'avoir pas caractérisé sa faute délictuelle.

La question qui se posait est celle de savoir s'il devait prouver une faute délictuelle autonome et distincte du manquement qui a pu avoir lieu au contrat auquel il n'est pas parti → **problématique** : Suffit-il pour un tiers au contrat de se prévaloir d'un manquement contractuel pour agir en responsabilité délictuelle contre le contractant défaillant ?

La Cour de cassation répond par la positive : **si un manquement contractuel porte préjudice à un tiers au contrat, celui-ci peut s'en prévaloir (comme d'une faute délictuelle) pour agir en responsabilité délictuelle contre le contractant défaillant.**

Leçon : le même manquement contractuel est considéré comme une faute délictuelle lorsqu'il est soulevé par un tiers : le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En conséquence, le tiers n'a pas d'autre preuve à rapporter, au titre du fait générateur de responsabilité, que celle du manquement contractuel. Il n'a pas à démontrer l'existence d'une faute extracontractuelle distincte.

Critique : Premièrement, cette solution conduisait à abolir la frontière entre faute contractuelle et faute délictuelle.

⇒ Alors que le contrat est la chose des parties, sa violation devenait ainsi une faute à l'égard de tous.

Deuxièmement, la solution se révélait dangereuse en pratique : le débiteur se retrouvait en effet confronté à une multitude de créanciers potentiels, là où il pensait ne s'être contractuellement engagé qu'envers un seul.

Plus encore, cet arrêt plaçait le tiers dans une situation préférable à celle du créancier dans le contrat.

Pourquoi ?

⇒ Parce contrairement au contractant, le tiers ne pouvant pas être tenu par un contrat auquel il n'avait pas consenti, agit nécessairement sur le terrain de la responsabilité civile extracontractuelle : ne peut donc pas se voir opposer le contenu du contrat, et notamment les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité.

⇒ Donc le tiers pouvait emprunter la qualité de partie en invoquant le contrat pour être indemnisé, mais brandir sa qualité de tiers lorsqu'on voulait lui opposer le contenu du contrat et limiter sa responsabilité.

Cela signifie que le contractant pouvait limiter sa responsabilité à une somme déterminée à l'égard de l'autre co-contractant mais se retrouver indéfiniment responsable à l'égard des tiers.

Plusieurs décisions de justice postérieures à cet arrêt ont en effet exigé, outre la simple violation d'une obligation contractuelle, que soit apportée la preuve d'une faute supplémentaire, assimilable au manquement à une obligation générale de prudence ou de diligence, de nature à engager la responsabilité délictuelle du contractant.

(1) Dans ce contexte, lorsqu'en 2020 l'assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt *Bois Rouge*) a eu l'occasion de se prononcer sur le maintien ou non de la solution dégagée dans son arrêt *Boot Shop*, un certain nombre d'observateurs ont parié sur un revirement de jurisprudence.

« Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.

Il importe de ne pas entraver l'indemnisation de ce dommage.

Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. »

Pourtant, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a fait fi des critiques et des recommandations du Premier avocat général, et a choisi de maintenir la solution de 2006.

Plus encore, pour lever toute ambiguïté sur ses intentions, la haute juridiction prend le soin de préciser que « le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement ». Dans ce type de situation, le débat devra donc se concentrer uniquement sur le lien de causalité entre la faute contractuelle et le dommage allégué par le tiers.

(2) Revirement de jurisprudence (l'arrêt *Clamageran* du 3 juillet 2024) sur l'opposabilité des clauses limitatives de responsabilité aux tiers : une évolution majeure en droit des contrats.

Résumé de l'affaire : une société italienne (Aetna Group) avait transporté un certain nombre de machines pour les exposer lors d'un salon. Aetna Group France avait confié à une société de transport française (Clamageran) la manutention et le déchargement des machines après leur transport de l'Italie vers la France. C'est à ce moment-là que l'une des machines a été endommagée. Aetna Group a déclaré le sinistre à son assureur italien (Itas Mutua), qui l'a payé directement.

Itas Mutua étant alors subrogée dans les droits de son assuré, mais n'ayant pas de lien contractuel direct avec Clamageran, elle a assigné Clamageran en dommages- intérêts pour un montant de 100.000 euros, en se prévalant de la faute contractuelle de Clamageran dans l'exécution du contrat. En défense, Clamageran a invoqué la clause limitative de responsabilité du contrat initial qui la liait à Aetna Group pour s'opposer aux demandes d'indemnisation d'Itas Mutua.

La cour d'appel, après avoir considéré qu'il n'y avait pas de rapport contractuel direct entre Itas Mutua et Clamageran, a qualifié l'action d'extracontractuelle ; et vient condamner Clamageran (la société de manutention) à régler à l'assureur subrogé l'entier montant du dommage, refusant de faire application de la clause limitative de responsabilité.

⇒ La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.

Tout en reprenant l'attendu de l'arrêt *Bootshop* : « La Cour de cassation juge que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et que s'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au bulletin). » ;

Instruit une nouveauté qui est la suivante : « Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s'est engagé en considération de l'économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants. »

II. Le fait personnel non fautif :

- **Le fait personnel non fautif générateur de responsabilité : le trouble anormal du voisinage**

D'abord conçue comme une déclinaison de la responsabilité du fait personnel, la théorie des troubles anormaux de voisinage a désormais un fondement autonome, la Cour de cassation visant « **le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage** ». Le trouble anormal du voisinage est générateur d'une responsabilité *sui generis* (spécial en son genre) ; il est donc consacré comme fait générateur de responsabilité aux cotés de la faute, du fait de la chose et du fait d'autrui dans les récents projets de réforme.

La prise en compte des troubles de toute nature. L'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité quand **le trouble qui en résulte dépasse la mesure du trouble ordinaire qu'un voisin est supposé devoir supporter**. *Exemple* : votre voisin fait un barbecue sur sa terrasse, l'odeur du barbecue même si elle vous dérange (« le trouble olfactif ») est logiquement considérée comme un trouble normal du voisinage qui ne dépasse pas vos obligations ordinaires de voisinage.

⇒ Toute gêne peut donc être retenue, dès lors qu'elle excède ce qui est normalement attendu d'une relation de voisinage, cela étant apprécié *in concreto* par les juges.

Le fait générateur de la responsabilité. Ce qui génère la responsabilité est **le trouble anormal occasionné et non l'exercice des droits de propriété**. En effet, il s'agit d'une action en responsabilité civile extracontractuelle et non d'une action réelle immobilière. Autrement dit, une personne peut être tenue responsable d'un trouble anormal du voisinage même si ce trouble est occasionné par un usage tout à fait normal de la propriété ou du lieu occupé. Il suffit de constater un trouble anormal. *Exemple* : Un voisin très bruyant a été tenu responsable pour trouble anormal du voisinage parce que, dans l'immeuble mal insonorisé, les bruits de pas, des déplacements, des chocs d'objets sur le sol s'entendaient très distinctement et ont été constatés par huissier. Ce malgré une utilisation normale des lieux.

Un régime de responsabilité objectif. Il ne repose donc pas sur la preuve d'un comportement fautif de l'auteur du dommage. L'absence de faute ne permet donc pas d'échapper à une condamnation (Civ. 3 4 février 1971, n° 69-12.528). Parallèlement, l'existence d'une faute ne cause pas nécessairement un trouble anormal de voisinage ; encore faut-il que les juges du fond caractérisent l'anormalité de la nuisance (Civ. 2, 24 mars 2016, n° 15-13.306).

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 novembre 1986, 84-16.379

**RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... habitant dans l'immeuble contigu à la boulangerie exploitée par M. Y... se plaignant des bruits et odeurs en émanant ont assigné celui-ci en réparation du dommage qui leur aurait été ainsi causé par des troubles anormaux de voisinage ;

Attendu que l'arrêt ayant constaté que le bruit provenant d'un compresseur installé dans la cave était doux et régulier, a ordonné cependant l'isolation de ce compresseur et la pose d'un capot de protection au motif que M. Y... l'avait fait pour un autre compresseur ;

Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations, a violé le principe susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour ordonner la surélévation d'une cheminée, l'arrêt énonce qu'aux termes des correspondances échangées entre elles les parties étaient d'accord pour cette surélévation ;

Qu'en se déterminant ainsi sans avoir recueilli les explications des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

COMMENTAIRE D'ARRÊT

Arrêt Fuite des canalisations, Civ. 3^{ème}, 16 mars 2022

En résumé (l'essentiel) : Dans les faits, quelques semaines après avoir acheté le pavillon, leur résidence principale, les nouveaux propriétaires sont confrontés aux plaintes des voisins en raison d'importantes fuites de canalisations et dégâts des eaux. Mais, une expertise réalisée montre que l'origine de ces infiltrations est antérieure à la date où ils ont acquis la propriété.

Leur argument n'est pas accueilli par la Cour d'appel qui les condamne en qualité de propriétaire pour trouble anormal de voisinage, mettant à la leur charge les conséquences de la cessation du trouble et la réparation du dommage en résultant. Ils se pourvoient en cassation en arguant que (l'argument) le trouble est causé avant leur achat et que, donc, c'est l'ancien propriétaire du pavillon qui aurait dû être tenu pour responsable.

Problématique :

- La qualité de propriétaire suffit-elle pour engager la responsabilité pour trouble anormal du voisinage ou bien faut-il rechercher l'auteur fautif du trouble ?
- Ou bien : qui est responsable du trouble anormal du voisinage le propriétaire actuel ou l'ancien propriétaire, véritable auteur fautif du trouble ?

Solution : La Cour de cassation rappelle que la responsabilité pour trouble anormal du voisinage est une responsabilité civile extracontractuelle qui « **indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit** ».

- ⇒ Elle retient la responsabilité des acquéreurs d'un pavillon sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, et ce même s'ils n'étaient pas propriétaires du fonds au moment où les infiltrations avaient commencé à se produire.

La Cour affirme également que l'assureur multirisques habitation des acquéreurs devait être tenu à garantie dès lors que le sinistre était survenu pendant la période de validité du contrat.

Je vous propose deux :

I – Le caractère factuel du fait générateur de la responsabilité A. La notion du rapport normal de voisinage B. L’appréciation très concrète du trouble anormal de voisinage II – Le caractère abstrait et objectif de la responsabilité A. Une responsabilité indifférente à la recherche de la faute B. Une responsabilité imputée de plein droit au propriétaire	I – La qualification du trouble anormal du voisinage A. Les obligations ordinaires du voisinage B. Le trouble dépassant les obligations ordinaires du voisinage (Définir + expliquer l’application en l’espèce) II – La responsabilité du trouble anormal du voisinage A. La faute nullement recherchée <u>Expliquer juridiquement</u> : la responsabilité du trouble anormal du voisinage peut être engagée même si c’est un usage normal c’est-à-dire tout à fait légitime du droit de propriétaire, qui l’a provoqué. B. Le propriétaire de plein droit réputé responsable Expliquer <u>le sens de « responsable de plein droit » (hyper important)</u>
---	--

1. Le premier moyen consistait à soutenir que le vendeur devait également être déclaré responsable des infiltrations subies par le fonds de l'usufruitière dès lors que le trouble trouvait sa cause dans une rupture de canalisation dont les premiers désordres étaient antérieurs à la vente du pavillon.

=> Avec ce moyen, il s'agissait donc, pour la Cour de cassation, de s'interroger sur l'identification de l'auteur du trouble en cas de vente successive d'un bien en présence d'une fuite d'eau qui s'étendait, en l'espèce, sur plusieurs années et qui était à l'origine de plusieurs désordres à des périodes différentes.

Sur cette question de pure responsabilité, la Cour de cassation ne suit pas l'argumentation du demandeur au pourvoi. Après avoir rappelé que l'action pour trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle, indépendante de toute faute, elle confirme la position des juges d'appel qui ont retenu la responsabilité des acquéreurs dès lors qu'ils étaient propriétaires du fonds à l'origine du trouble, peu important qu'ils ne l'étaient pas lorsque les infiltrations ont commencé à se produire.

La solution de la Cour de cassation doit être approuvée sur ce point. **Il est admis de longue date que l'action en trouble anormal du voisinage est uniquement fondée sur l'anormalité du trouble.** En l'espèce, le trouble résultait d'un dégât des eaux apparu près de deux mois après la vente du pavillon. Il était donc parfaitement justifié de retenir la responsabilité des acquéreurs, propriétaires du bien au moment de la constatation du trouble, peu important que la fuite d'eaux trouvait sa source dans une rupture de canalisation antérieure à la vente. Cet élément factuel constitue la cause du trouble, non pas le trouble lui-même.

2. Dans leur deuxième moyen, les acquéreurs reprochaient à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande à l'encontre de leur assureur multirisques habitation.

Sur ce moyen, la Cour de cassation a censuré les juges d'appel, estimant qu'ils avaient violé l'article L. 124-5, alinéa 1er, du Code des assurances, selon lequel la police qui « couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle est déclenchée par le fait dommageable ». Elle affirme que « dans les assurances “dégât des eaux”, l'assureur est tenu à garantie, dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance ».

Le moyen soulève toutefois la délicate question de la détermination de la date du sinistre en présence d'une succession d'événements : rupture de canalisation, fuite continue sur plusieurs années et constatations de plusieurs désordres au cours de cette même période.

Dans le cadre d'une garantie déclenchée sur la base du fait dommageable, il convient, avant toute chose, de **déterminer quel est ledit fait dommageable, pour constater ensuite s'il s'est produit pendant la période de validité du contrat.** Le fait dommageable peut être défini comme « le fait qui rend l'assuré responsable ».

En l'espèce, la Cour de cassation considère que le fait dommageable est le trouble subi par l'usufruitière.

=> Comme ce trouble a été constaté après la vente du pavillon, et donc pendant la période de validité du contrat d'assurance, elle estime que l'assureur des acquéreurs doit être tenu à garantie. La solution est juridiquement justifiée.

Elle permet en outre d'éviter l'incohérence à laquelle conduisait la solution de la cour d'appel consistant à retenir la responsabilité des acquéreurs, tout en déniaient la garantie de leur assureur. Elle démontre ainsi une réelle complémentarité entre le droit de la responsabilité civile et l'assurance « responsabilité civile », le premier représentant le fondement de la mobilisation de la seconde.